

勾留に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるので、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴かなければならない。
2. 検察官は、司法警察員から送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
3. 裁判官は、殺人被疑事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、弁護人がない被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
4. 被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした翌日から10日間である。
5. 被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足る相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。

No58	勾 留	正答率
H21-24	正 解	61%
	3	

1 誤っている

61 条本文。被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴提起されると、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わる。そして、被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これを行うことができない。もっとも、61 条本文の趣旨は、被告人勾留が比較的長期間にわたって被告人の身柄を拘束する裁判であるので、勾留の裁判に誤りのないことを期するため、被告人に対して被告事件を告げ、これに対する被告人の弁解を直接聴取することを求めたものである。本問のような場合には、被疑者勾留の時点で被疑事実について勾留質問が行われているため（207 条 1 項本文、61 条本文）、被疑事実と同一の事実についての被告人の弁解は、裁判官によって既に直接聴取されており、勾留の裁判に誤りのないことを期する措置が既になされているといえる。よって、裁判官が、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴くことを必ずしも要しない。

2 誤っている

205 条 1 項。検察官は、203 条の規定（司法警察員による送致の手続の規定）により送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から 24 時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。したがって、本記述は、検察官が、被疑者を受け取った時から 48 時間以内に被疑者の勾留を請求しなければならないとしている点で、誤っている。

3 正しい

207 条 2 項。207 条 1 項の裁判官（被疑者勾留の請求を受けた裁判官）は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときはこの限りではない。したがって、本記述は正しい。なお、平成 28 年改正前は、207 条 2 項による弁護人選任権の告知が義務付けられる対象が、37 条の 2 第 1 項の規定する事件について勾留を請求された被疑者に限定されていたが、改正により、勾留を請求された被疑者全てに対して、勾留決定段階での弁護人選任権の告知が義務付けられた。

4 誤っている

208 条 1 項。被疑者を勾留した事件につき、被疑者の勾留期間は原則として勾留の請求をした日から 10 日である。期間とは、ある時点から別の時点までの時の経過をいい、日にちを単位とする期間の計算では初日を算入しないのが原則である（55 条 1 項、民法 140 条）。しかし、勾留期間の計算については、初日を算入するのが通説・実務である（初日不算入の例外）。その趣旨は、被疑者の利益保護にある。

5 誤っている

207 条 1 項、60 条 1 項。被疑者を勾留するためには、勾留の必要性（87 条 1 項参照）のほかに、勾留の理由が存在しなければならない。勾留の理由とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、及び 60 条 1 項各号に掲げる事由、すなわち住所不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれ、のうちのいずれかに該当することである。その趣旨は、被疑者の身柄を保全し、被疑者による罪証隠滅を防止する点にある。よって、本記述のように被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者において、罪証隠滅のおそれ（60 条 1 項 2 号）、又は、逃亡のおそれ（60 条 1 項 3 号）、のいずれかの事由が認められるのであれば、勾留の理由が存在し、被疑者を勾留することができるといえる。